PROYECTO DE LEY

Ley de nombres, símbolos e imagen del Estado nacional: lo público no es de quien gobierna

Todo nombre o cambio de nombre de un bien del Estado nacional lo aprueba el Congreso por ley, a propuesta del Poder Ejecutivo, sin nombres de personas vivas ni de muertos hace menos de diez años; el ex Centro Cultural Kirchner pasa a llamarse Centro Cultural Julio César Strassera; los billetes y monedas llevan solo su valor y elementos de seguridad abstractos; el Estado usa una sola imagen institucional; la publicidad y los carteles oficiales no muestran funcionarios; el traspaso del mando es obligatorio; la galería de presidentes es completa; los monumentos solo se retiran por ley, y la cadena nacional queda para emergencias.

Propuesta 61: El Estado no es de quien gobierna: sin autos, aviones ni nombres propios
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. El artículo 10 modifica la Carta Orgánica del BCRA (Ley 24.144).

FUNDAMENTOS

Cada gobierno le pone su nombre a lo que encuentra, cambia el logo del Estado, imprime su cara en los carteles de obra y borra lo que dejó el anterior. Así, lo que es de todos termina pareciendo de un partido, y cada cambio de gobierno abre una nueva disputa por los nombres, los billetes y los símbolos. El Centro Cultural del Correo es el ejemplo: en 2012 una ley le puso el nombre de un ex presidente y en 2024 un decreto de necesidad y urgencia se lo cambió por otro elegido por el gobierno de turno. Esta ley cierra esa disputa con reglas que no dependen de quién gobierna: los nombres los aprueba el Congreso con tiempo y con consulta pública; no se honra a nadie en vida ni a quien murió hace poco; el dinero no lleva figuras que dividan; el Estado tiene una sola imagen; el traspaso del mando es un deber republicano y no un gesto optativo, y la historia de los presidentes se muestra completa. Como señal de unión, el Centro Cultural pasa a llevar el nombre del fiscal del Juicio a las Juntas, Julio César Strassera, un hecho de la democracia que pertenece a todos los argentinos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Nombres de los bienes del Estado nacional

ARTÍCULO 1°.- Objeto y alcance. La presente ley regula la imposición y el cambio de nombres de los bienes del Estado nacional: edificios, establecimientos, obras de infraestructura, rutas, puentes, buques, aeronaves, parques, espacios públicos, monumentos, programas y premios del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, y la imagen institucional y los símbolos que el Estado nacional utiliza.

ARTÍCULO 2°.- Aprobación por el Congreso. Todo nombre o cambio de nombre de un bien comprendido en el artículo 1° se dispone por ley del Congreso de la Nación, a propuesta del Poder Ejecutivo nacional. Antes de enviar la propuesta, el Poder Ejecutivo la publica en el Boletín Oficial y la somete a consulta pública durante treinta (30) días, y la remite con las observaciones recibidas y su respuesta. Ningún decreto, resolución ni acto de un organismo o empresa del Estado puede imponer o cambiar esos nombres; los dictados en contravención son nulos.

ARTÍCULO 3°.- Restricciones. No pueden imponerse nombres: a) de personas vivas; b) de personas fallecidas hace menos de diez (10) años; c) de personas que hayan ejercido cargos públicos en gobiernos de facto, o que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o contra la administración pública; d) de partidos, agrupaciones o consignas políticas. Los nombres deben referirse a personas, hechos, lugares o valores de importancia reconocida para la Nación o para la comunidad del lugar.

ARTÍCULO 4°.- Nombres vigentes. Los nombres vigentes se mantienen hasta que una ley disponga su cambio conforme a esta ley. Ningún cambio de gobierno habilita por sí solo a modificarlos.

ARTÍCULO 5°.- Centro Cultural Julio César Strassera. Denomínase "Centro Cultural Julio César Strassera" al centro cultural que funciona en el edificio del ex Palacio de Correos y Telégrafos, en la calle Sarmiento 151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sustitúyese en ese sentido la denominación dispuesta por la Ley N° 26.794, según el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 897/2024, que queda sin efecto en ese aspecto.

ARTÍCULO 6°.- Placas y carteles. La prohibición de consignar nombres de funcionarios públicos en las placas y signos conmemorativos de las obras públicas, establecida por la Ley N° 19.837, se extiende a todos los carteles, señales, publicaciones y cualquier otro soporte de las obras, bienes, programas y servicios del Estado nacional, y comprende los nombres, firmas, imágenes, voces y símbolos de funcionarios públicos, partidos o agrupaciones políticas. En esos soportes solo podrán indicarse el organismo responsable, el monto, el plazo y la fuente de financiamiento.

Capítulo II – Imagen institucional y publicidad

ARTÍCULO 7°.- Imagen única del Estado. El Estado nacional utiliza una sola imagen institucional, igual para todos los gobiernos, compuesta por el Escudo Nacional y la leyenda "República Argentina", con el nombre del organismo cuando corresponda. Queda prohibido crear o usar logos, marcas, colores o eslóganes de gestión o de gobierno. El manual de la imagen institucional lo aprueba la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, se publica y solo puede modificarse por razones técnicas de accesibilidad o de legibilidad.

ARTÍCULO 8°.- Publicidad oficial. La publicidad oficial del Estado nacional, regida por la ley de publicidad oficial (propuesta 58), no puede incluir nombres, imágenes ni voces de funcionarios públicos, ni consignas que identifiquen a un gobierno o a un partido.

ARTÍCULO 9°.- Cadena nacional. Sustitúyese el artículo 75 de la Ley N° 26.522 por el siguiente: «Artículo 75.- Cadena nacional o provincial. El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios. Se entienden comprendidas solo las emergencias que pongan en riesgo la vida o la seguridad de la población, la apertura de las sesiones del Congreso, la asunción del Presidente de la Nación y los actos que la ley determine. No podrá usarse para anunciar actos o logros de gobierno ni durante los períodos de campaña electoral, salvo emergencia.»

Capítulo III – Moneda

ARTÍCULO 10°.- Billetes y monedas sin figuras. Incorpórase como último párrafo del inciso k) del artículo 14 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por la Ley N° 24.144, el siguiente: «Los billetes y las monedas llevarán solo su valor en números y en letras, la leyenda "República Argentina" y "Banco Central de la República Argentina", las firmas que correspondan y elementos de seguridad y de accesibilidad para personas con discapacidad visual de diseño abstracto. No podrán incluir retratos, figuras humanas o animales, paisajes, escenas ni símbolos que representen a personas, partidos o gobiernos.» Las nuevas emisiones se ajustan a esta regla y los billetes y monedas en circulación conservan su curso legal hasta su reemplazo.

Capítulo IV – Traspaso del mando, galería de presidentes y monumentos

ARTÍCULO 11°.- Traspaso del mando. La transmisión del mando presidencial se realiza en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, en la Asamblea Legislativa prevista en el artículo 93 de la Constitución Nacional. El Presidente saliente concurre y entrega personalmente la banda y el bastón presidenciales a quien asume. Si no concurre, los entrega quien presida la Asamblea Legislativa. La inasistencia injustificada del Presidente saliente se informa al Congreso y se publica.

ARTÍCULO 12°.- Galería de presidentes. La Casa de Gobierno exhibe, en el Salón de los Bustos, el busto de cada persona que ejerció la Presidencia de la Nación por mandato constitucional, sin excepción, con su período de gobierno. Ningún busto puede retirarse, salvo para su restauración. Quienes ejercieron el gobierno de facto no integran la galería; su período se indica en una placa con esa calificación.

ARTÍCULO 13°.- Monumentos. Ningún monumento, estatua o conjunto conmemorativo emplazado en bienes del Estado nacional puede retirarse, trasladarse ni modificarse sino por ley del Congreso, salvo por razones urgentes de seguridad o conservación dispuestas por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que deberá restituirlo a su lugar una vez superadas.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Provincias y municipios. Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por su intermedio, a los municipios a adoptar normas equivalentes, conforme al modelo de ley provincial que acompaña a la presente.

ARTÍCULO 15°.- Derogación. Derógase el Decreto N° 1084/2024 en lo que se oponga a la presente ley, cuyas reglas quedan comprendidas en ella.

ARTÍCULO 16°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 17°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.